

통상실시권 허락 협약서

특허등록번호 : 제00000000호
특허등록일자 : 0000. 00. 00.
발명의 명칭 :

상기 특허권을 공동 소유한 주식회사 0000(이하 “갑”이라 한다.)와 대한민국(기관의 장)(이하 “을”이라 한다.)은 상기 특허(등록번호 제00000000호)에 대하여 대한민국의 원활한 군수품 조달을 위해 다음과 같은 통상실시권 허락에 관한 동의를 협약한다.

제1조(허락내용) 갑은 을이 제3자[을이 입찰한 ‘(사업명 및 이와 관련한 후속사업)’의 국내조달 입찰에 참여하여 낙찰된 국내업체(그 낙찰된 국내업체가 하청생산을 위탁하는 경우, 그 하청업체도 포함)]에게 상기 특허에 관하여 「특허법」 제2조제3호에 규정된 실시행위를 허락하는 경우, 경우를 불문하고 일체 동의할 것을 협약한다.

제2조(허락기간) 본 협약서의 유효 기간은 0000년 00월 00일부터 특허권 만료시 기인 0000년 00월 00일까지로 한다. 다만, 존속기간 내에 갑이 특허권을 포기하는 경우는 해당일까지로 한다.

제3조(허락의 대가) 갑은 상기 특허권의 제3자 실시 허락에 대한 대가로 「국방 과학 기술료 산정·징수방법 및 징수절차 등에 관한 고시」 제4조의2에 따라 산정된 기술료를 징수할 수 있다.

제4조(등록사항) 갑은 을의 비용으로 본 협약서를 공증하는 것에 동의하고 을의 청구권에 따라 이에 필요한 서류를 무상으로 제공하여야 한다.

제5조(합의관할) 본 협약으로 인하여 갑과 을 사이에 발생한 소송은 서울중앙지방법원에서 관할한다.

갑과 을은 상기 협약내용을 증명하기 위하여 협약서를 2부 작성하여 갑과 을이 서명(기명), 날인한 후 각각 1통씩 보관한다.

주소					
업체명	주식회사 000 인	법인등록번호		전화번호	
주소					
기관명	방위사업청 인	사업자등록번호		전화번호	